

TERMO DE CONDIÇÕES COMERCIAIS

Nome do Estabelecimento: OTICAS BH EIRELI ME

CNPJ: 18.960.845/0001-94

O presente Termo de Condições Comerciais é parte integrante do Contrato de Credenciamento aos Serviços de Adquirência Getnet e Outras Avenças, registrado no Livro de Registro B do 1º Oficial de Registro Integral de Títulos e Documentos e Cível de Pessoa Jurídica da Comarca de São Paulo/SP, sob o número 3.690.224, de 28 de dezembro de 2021 e suas alterações e/ou substituições periódicas ("Contrato de Credenciamento"), disponível em www.getnet.com.br, cuja adesão foi concedida pelo Cliente e suas Filiais Participantes ("Cliente") ao se credenciar no Sistema de Adquirência Getnet, e contém as cláusulas que regem a relação entre o Cliente e a Getnet.

Assim, pelo presente Anexo o Cliente declara expressamente que concorda com as condições comerciais negociadas com a Getnet, nos seguintes termos.

Condições comerciais acordadas:

PRAZO DE VIGÊNCIA:	☒ 12 meses	☐ 24 meses	☐ 36 meses	☐ outro: ___ meses
FATURAMENTO ACORDADO:	☒ Mensal	☐ Trimestral	☐ Semestral	☐ Anual
PERÍODO DE APURAÇÃO DO FATURAMENTO:	☒ Mensal	☐ Trimestral	☐ Semestral	☐ Anual

TABELA 1 – FATURAMENTO ACORDADO E PRAZO DE LIQUIDAÇÃO EM TRANSAÇÕES COM CARTÕES DAS BANDEIRAS VISA / MASTERCARD / ELO / HIPER / AMEX				
Modalidade	VENDAS PRESENCIAIS	PRAZO DE LIQUIDAÇÃO (DIAS)	VENDAS ECOMMERCE	PRAZO DE LIQUIDAÇÃO (DIAS)
Débito	R\$ 13.464,00	1	R\$ 0,00	1
Crédito à vista	R\$ 23.760,00	31	R\$ 400,00	31
Crédito Parcelado 2-6 vezes	R\$ 2.376,00	31	R\$ 0,00	31
Crédito Parcelado 7-12 vezes	R\$ 0,00	31	R\$ 0,00	31
Carnê	R\$ 0,00	1	R\$ 0,00	1
Recorrente	R\$ 0,00	31	R\$ 0,00	31
Credíário	R\$ 0,00	2	N/A	N/A
FATURAMENTO ACORDADO POR TIPO DE VENDA	R\$ 39.600,00		R\$ 400,00	
FATURAMENTO ACORDADO	R\$ 40.000,00			

TABELA 2 - CONDIÇÕES COMERCIAIS DIFERENCIADAS Atingimento do Faturamento + Antecipação de Recebíveis ¹										
MODALIDADE / BANDEIRAS	TAXAS DE DESCONTO -VENDAS PRESENCIAIS (%)					TAXAS DE DESCONTO -VENDAS ECOMMERCE (%)				
	Visa	Master	Elo	Amex	Hiper	Visa	Master	Elo	Amex	Hiper
Débito	1,25%	1,30%	1,25%	N/A	N/A	1,25%	1,30%	1,25%	N/A	N/A
Crédito à vista	1,90%	1,90%	1,90%	2,80%	2,30%	1,90%	1,90%	1,90%	2,80%	2,30%
Crédito parcelado 2-6 vezes	2,25%	2,40%	2,25%	3,20%	2,70%	2,25%	2,40%	2,25%	3,20%	2,70%
Crédito parcelado 7-12 vezes	2,40%	2,61%	2,40%	3,35%	2,85%	2,40%	2,61%	2,40%	3,35%	2,85%
Carnê	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recorrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1,90%	1,90%	1,90%	2,80%	2,30%
Crediário	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

¹ No caso do Cliente contratar a Antecipação de Recebíveis.

ANTECIPAÇÃO	☒ Sem antecipação	☐ Antecipação Automática
		☐ Pontual: mínimo mensal de ____% realizadas nas modalidades de crédito.

TABELA 3 - CONDIÇÕES COMERCIAIS POR MEIO DE CAPTURA		
QUANTIDADE / TIPO DE TECNOLOGIA	VALOR INTEGRAL DO ALUGUEL POR EQUIPAMENTO / MÊS – SEM DESCONTO	PERCENTUAL DE DESCONTO PARA QUANTIDADE INFORMADA ²
1 Get Clássica	R\$ 79,90	50,00%

² O desconto acima informado contempla apenas a quantidade de equipamentos indicada neste instrumento, caso o Cliente solicite o aumento deste volume, a Getnet, por mera liberalidade, avaliará a solicitação, podendo aplicar ou não as mesmas condições para o novo volume de equipamentos.

TABELA 4 - CONDIÇÕES COMERCIAIS SEM REDUÇÃO

MODALIDADE / BANDEIRAS	TAXAS DE DESCONTO - VENDAS PRESENCIAIS (%)					TAXAS DE DESCONTO - VENDAS ECOMMERCE (%)				
	Visa	Master	Elo	Amex	Hiper	Visa	Master	Elo	Amex	Hiper
Débito	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Crédito à vista	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	3,09%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Crédito parcelado 2-6 vezes	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Crédito parcelado 7-12 vezes	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Carnê	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Recorrente	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Crediário	3,45%	3,45%	3,45%	N/A	3,45%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1. Considerando que:

(i) O Cliente reconhece que todas as Condições Comerciais constantes neste termo, foram ofertadas pela Getnet, considerando as informações de faturamento, prazo de liquidação, antecipação de recebíveis, quantidade de equipamentos, transacionalidade, dentre outras, prestadas pelo Cliente ("Premissas");

(ii) O Cliente declara que analisou, pré-negociou e aceitou as Condições Comerciais Acordadas, e que a Getnet poderá alterá-las, caso haja modificação de alguma das Premissas mencionadas acima que desajustem o equilíbrio financeiro deste Termo.

2. Condições Comerciais Acordadas

2.1. O Cliente declara estar ciente e de acordo que o presente Termo tem por objeto a oferta de Condições Comerciais Diferenciadas pela Getnet ao Cliente durante a sua vigência, desde que cumprido o Faturamento Acordado e a Antecipação de Recebíveis, se contratada, conforme definido acima.

2.2. O Cliente reconhece que é pressuposto essencial para a manutenção das taxas informadas na Tabela 2, o cumprimento do Faturamento Acordado (aferido mediante apuração do volume de faturamento líquido), bem como a manutenção da Antecipação de Recebíveis durante toda a vigência deste Termo. Não havendo o cumprimento pelo Cliente destes requisitos, a Getnet suspenderá a aplicação das taxas informadas na Tabela 2 e do desconto no valor do aluguel da Tabela 3, passando a vigorar automaticamente as taxas indicadas na Tabela 4 e a cobrança integral do valor do aluguel, independentemente de aviso prévio ao Cliente.

2.2.1. O volume de Faturamento Líquido significa a somatória do volume de vendas (em Reais) do **Cliente**, decorrentes das transações realizadas com cartões de crédito ou débito das bandeiras capturadas e cadastradas no Sistema de Adquirência **Getnet**, excluídas as transações que forem objeto de estorno, cancelamento ou chargeback ou realizadas com vouchers.

2.3. O volume de faturamento líquido das Filiais **Participantes** será contabilizado para apuração do Faturamento Acordado, sendo que estas deverão observar todas as condições e Premissas do presente Termo.

2.4. Considera-se como "**Filiais Participantes**" todas as empresas cujos números de CNPJ estejam relacionados no Anexo A, se assim expressamente indicado pelo **Cliente**. O **Cliente** reconhece que o presente Termo abrange todos os CNPJs listados no Anexo A e se obriga a comunicá-los das condições aqui previstas, em especial quanto ao Faturamento Acordado e a Antecipação.

2.5. Fica ainda expressamente esclarecido que as Condições Comerciais constantes nas Tabelas 2, 3 e 4, bem como os prazos negociados se basearam nas atuais condições e regras do Mercado de Meios de Pagamento, podendo, desta forma, serem alteradas pela **Getnet**, a qualquer tempo, mesmo durante a vigência deste instrumento, quando aplicável, caso se verifiquem, dentre outras, qualquer das seguintes hipóteses de alteração: (i) nos tributos e insumos suportados pela **Getnet** para realização dos serviços prestados ao **Cliente**; (ii) nos valores que as Bandeiras e/ou emissores cobram para realização das transações como taxas de intercâmbio e tarifas; (iii) dos órgãos reguladores; (iv) oscilações econômicas, que desajustem o equilíbrio financeiro deste Termo. Após a comunicação pela **Getnet** das respectivas alterações, o **Cliente** poderá rescindir o Termo em até 15 (quinze) dias da data da comunicação realizada pela **Getnet**. A ausência de manifestação do **Cliente** após tal período será considerada anuência às alterações informadas.

2.6. Caso o presente Termo esteja vinculado a um Acordo de Parceria, o **Cliente** declara ciência e concorda que qualquer alteração no Acordo de Parceria, refletirá automaticamente no presente Termo, inclusive no prazo de vigência e/ou oferta das Condições Comerciais estabelecidas nas Tabelas 2, 3 e 4, que seguirão a vigência do Acordo de Parceria.

2.6.1. As Condições Comerciais constantes nas Tabelas 2 e 3, também poderão ser modificadas pela **Getnet** para atender às regras e exigências determinadas pelas Bandeiras e que venha a influenciar nos custos das taxas dispostas nas Tabelas acima informadas.

3. Antecipação de Recebíveis

3.1. Ao optar pela Antecipação, o **Cliente** cede sem coobrigação automaticamente ao Banco Santander (Brasil) S.A., inscrito no CNPJ: 90.400.888/0001-42 ("SANTANDER"), os créditos decorrentes de transações com cartões de crédito capturadas pela **Getnet**. Esta cessão automática está sujeita à aprovação do SANTANDER e a ela se aplicam todas as disposições das Condições Gerais de Cessão de Crédito de Recebíveis de Cartões de Crédito sem Coobrigação registradas em cartório e disponíveis para consulta nos sites da **Getnet** e do Santander.

3.2. Serão oportunamente formalizados junto ao Santander, o termo de cessão de crédito de recebíveis de cartões de crédito sem coobrigação, vinculado às Condições Gerais de Cessão de Créditos de Recebíveis de Cartões sem Coobrigação, registradas em cartório e disponíveis para consulta no site do Santander.

3.3. As Cláusulas 3.1 e 3.2 acima não tem efeito e não se aplicam a este instrumento, caso o **Cliente** tenha sido originado de uma parceria estratégica com a **Getnet** e seu Domicílio Bancário não seja no Banco Santander.

4. Condições Gerais

4.1. Este Termo vigorará a partir da data de sua assinatura, pelo prazo mencionado no quadro acima, sendo que todas as demais condições acordadas no Contrato continuam plenamente válidas. Após a data de término da vigência deste Termo, passarão a vigorar as Condições da Tabela vigente e publicada pela Getnet.

4.2. As Condições Comerciais deste Acordo, incluindo a adesão à Antecipação Automática de Recebíveis, se houver, serão implementadas pela Getnet em até 15 (quinze) dias da data de assinatura deste Termo.

4.3. No caso de contratação da Antecipação Recebíveis na modalidade Pontual, o Cliente fica responsável por realizar as antecipações para que atinja o volume mínimo mensal acordado na tabela 1 acima, sob pena de perder os benefícios concedidos nas Tabelas 2 e 3.

4.4. Caso o Cliente rescinda o Contrato de Credenciamento ou este Termo antes do final do Prazo de Vigência ou na hipótese de o Estabelecimento dar causa ao seu encerramento antecipado, o Cliente estará obrigado ao pagamento de uma multa indenizatória, com objetivo de ressarcir à Getnet dos incentivos concedidos no âmbito deste Termo ("Ressarcimentos"), conforme segue:

4.5. O Cliente autoriza, desde já a Getnet a deduzir/cobrar o valor da multa e quaisquer valores devidos pelo Cliente à Getnet mediante o desconto do respectivo valor na Agenda Financeira do Cliente ou do domicílio bancário cadastrado no Sistema Getnet, bem como demais formas dispostas no Contrato de Credenciamento ou qualquer outro meio de cobrança legalmente permitido.

4.6. O conteúdo desse Termo tem caráter confidencial e não poderá ser divulgado a terceiros, sob pena de aplicação das sanções previstas no Contrato de Credenciamento e na legislação vigente.

Multa Meses restante para fim do Contrato/Termo/Anexo	Contrato de 24 meses	Contrato de 12 meses	Custo por equipamento
	de 16 e 24 meses	de 5 e 12 meses	R\$ 250,00
	de 13 e 15 meses	4 meses	R\$ 200,00
	de 9 e 12 meses	3 meses	R\$ 150,00
	de 5 e 8 meses	2 meses	R\$ 100,00
	de 1 e 4 meses	1 mês	R\$ 50,00
	Zero mês	Zero mês	Zero

4.7. Esse Termo é parte integrante do Contrato de Credenciamento, ficando ratificadas pelo Cliente todas as suas cláusulas e condições.

4.8. Os signatários do presente Termo declaram, sob as penas da lei, que têm poderes para representar os Clientes e/ou empresas listadas no Anexo A.

4.9. As Partes declaram ciência e expressam concordância que o presente instrumento poderá ser assinado por meio digital, eletrônico ou manuscrito, ou ainda de maneira mista, podendo, neste último caso, ser utilizada duas formas de assinaturas diferentes a critério das Partes, sendo que as declarações constantes deste Contrato, assinado por quaisquer dos meios acima elegidos, inclusive a forma mista, presumir-se-ão verdadeiros em relação às Partes contratantes, nos termos dispostos nos artigos 219 e 225 da Lei n. 10.406/02 (Código Civil), bem como ao exposto na Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, no que for aplicável.

Todas as páginas deste Termo, inclusive seus anexos, deverão ser rubricadas pelo **Cliente** no momento de sua assinatura.

Assinatura Representante Legal: X *Ergita Gomes da Silva*

Estabelecimento: OTICAS BH EIRELI ME

CNPJ/MF: 18.960.845/0001-94

Representante Legal (nome por extenso): X *Ergita Gomes da Silva*

CPF: 203918116-49

Assinatura Solicitante/Testemunha: _____

Solicitante da Proposta Comercial: _____

Matrícula: _____

CPF: _____

